

Hofgarten Gewerbehöfe GmbH
Frau Maren Rösler
Bemeroder Straße 72, 30559 Hannover

Hannover, 3. August 2026
Bezug: HG-26-041 / Angebot NB-26117 vom 28.07.2026

Auftrag für die Heizungsmodernisierung

Sehr geehrte Frau Rösler,

wir bestätigen den nachstehend gemeinsam abgestimmten Werkauftrag. Auftraggeberin ist die Hofgarten Gewerbehöfe GmbH, vertreten durch Geschäftsführerin Maren Rösler. Auftragnehmerin ist die Niemeyer & Brandes Gebäudetechnik GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Felix Brandes. Ausführungsort ist der Gewerbehof Bemeroder Straße 72, Haus 3, in Hannover.

1 Leistungen und Grenzen

Die Auftragnehmerin erneuert die Heizkreisverteilung in Haus 3, liefert und montiert sechs Pumpengruppen mit Regelmodulen sowie 24 Strangreguliertventile, schließt die vorhandenen Heizstränge an und führt einen hydraulischen Abgleich einschließlich dokumentierter Einstellungen durch. Die Leistungen umfassen Demontage der Altverteiler, Entsorgung, Rohrdämmung im Technikraum und Einweisung des Hausmeisters. Das vorhandene Wärmeerzeugeraggregat bleibt bestehen.

Die Auftraggeberin stellt den trockenen, zugänglichen Technikraum und beauftragt die Herstellung der dauerhaften Stromversorgung einschließlich Potentialausgleich durch ihren Elektriker. Die Auftragnehmerin verbindet ihre Geräte ab den bereitgestellten Anschlusspunkten. Bauliche Abdichtung des Fußbodens und Umbauten an fremden Aggregaten sind nicht Teil dieses Auftrags. Das elektrische Übergabeblatt ist vor Inbetriebnahme von beiden Gewerken abzuzeichnen.

2 Preis und Zahlung

Der Pauschalpreis beträgt 120.000,00 EUR netto zuzüglich 22.800,00 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 142.800,00 EUR brutto. Darin enthalten sind Material und Regelung mit 78.000,00 EUR netto, Montage mit 30.000,00 EUR netto sowie Abgleich, Inbetriebnahme und Einweisung mit 12.000,00 EUR netto. Zusätzliche Leistungen werden vor Ausführung unter Angabe von Preis und Termin schriftlich vereinbart.

Die erste Abschlagszahlung von 30 Prozent, 42.840,00 EUR brutto, ist nach Auftragserteilung und Zugang der entsprechenden Rechnung zahlbar. Weitere 40 Prozent, 57.120,00 EUR brutto, werden nach eingebauten Verteilern, Pumpengruppen und Anschluss der Heizstränge gegen Rechnung und Leistungsnachweis abgerechnet. Die restlichen 30 Prozent, 42.840,00 EUR brutto, werden nach Abnahme und Zugang der Schlussrechnung fällig. Jede Rechnung hat ein Zahlungsziel von vierzehn Kalendertagen ab nachgewiesenem Zugang. In der Schlussrechnung werden sämtliche erhaltenen Abschläge ausgewiesen.

3 Termine und Zugang

Montagebeginn ist der 17. August 2026. Die betriebsbereite Fertigstellung einschließlich Abgleich ist bis 30. September 2026 vorgesehen. Die gemeinsame Abnahme ist für den 2. Oktober 2026 um 10:00 Uhr vereinbart. Die Auftraggeberin gewährleistet werktags von 7:00 bis 17:00 Uhr Zugang; die Mietbereiche werden über Hausmeister Jens Trautmann koordiniert. Die dauerhafte Stromversorgung soll spätestens am 7. September bereitstehen. Behinderungen und Auswirkungen auf die Ausführung werden unverzüglich mitgeteilt und gemeinsam terminlich abgestimmt.

Die Auftragnehmerin misst die Betriebsgeräusche im Technikraum und kontrolliert die angrenzenden Büroräume während eines Probetriebs. Die Parteien halten dabei die Betriebszustände und etwaige Beanstandungen fest. Die Aufnahme einzelner Heizkreise zu Testzwecken ist keine Abnahme und ersetzt das gemeinsame Protokoll nicht.

4 Abnahme und Beanstandungen

Bei der Abnahme werden die ausgeführten Leistungen besichtigt, die Einstellungen übergeben und offene Punkte in einer Liste festgehalten. Eine Unterschrift unter einen Lieferschein oder Zwischenleistungsnachweis bestätigt nur die dort bezeichneten Tatsachen. Für etwaige Mängel gelten die gesetzlichen Rechte; die VOB/B wird nicht einbezogen. Eine pauschale vertragliche Sicherheitseinhaltsregelung wird nicht vereinbart.

Die Auftraggeberin benennt wahrgenommene Störungen möglichst mit Ort, Zeitpunkt und Betriebszustand. Die Auftragnehmerin erhält Gelegenheit, Ursache und erforderliche Arbeiten vor Ort zu prüfen. Bei akutem Wasseraustritt darf der Hausmeister den betroffenen Strang absperren und die Auftragnehmerin verständigen. Über weitergehende Eingriffe Dritter soll vorher gesprochen werden, soweit dies zeitlich möglich ist.

5 Durchführung und Abschluss

Ansprechpartner sind für die Auftraggeberin Baukoordinatorin Alina Kestner und für die Auftragnehmerin Felix Brandes. Sie koordinieren die Ausführung; Änderungen von Preis oder Leistungsumfang bedürfen der Erklärung eines hierfür bevollmächtigten Vertreters. Herr Trautmann erhält keine Befugnis, Nachträge zu bestellen. Unterlagen mit Schließ- oder Zugangsdaten werden nur an eingesetzte Mitarbeiter und beauftragte Fachunternehmen weitergegeben.

Beide Parteien haben den vollständigen vorstehenden Text gelesen und erhalten eine gleichlautende Fassung. Andere Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht Vertragsbestandteil.

Hannover, 03.08.2026

gez. Maren Rösler

gez. Felix Brandes

Geschäftsführerin der Auftraggeberin Geschäftsführer der Auftragnehmerin

Übertragung der unterschriebenen Büroausfertigung